

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

4147/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק שעת חירום לעובד עצמאי), התשפ"ד–2023

הוספת סימן ז' 1¹. 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, לפני פרק ח' יבוא :

"סימן ז' 1: מענק שעת חירום לעובד עצמאי

מענק שעת 179כב. (א) בתקופה שבה מתקיימת נסיבה מהנסיבות חירום לעובד עצמאי שבפסקאות (1) עד (3) (בסעיף זה – התקופה המזכה), זכאי עובד עצמאי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב) למענק חודשי לפי הוראות סעיף זה –

(1) הממשלה הכריזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951²;

(2) הוכרז על אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971³;

(3) ניתנה הוראה על סגירת מוסד חינוך של ילדו של העובד העצמאי הנמצא עמו, שמונעת מעובד עצמאי לקיים פעילות רגילה בעסקו.

(ב) המענק החודשי ישולם לעובד עצמאי שהוכיח כי מחזור פעילותו העסקית בתקופה המזכה ירד ב-20% ביחס למחזור הפעילות העסקית שלו ברבע השנה שקדם לתקופה המזכה.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

(ג) המענק החודשי יחושב בשיעור הקבוע בלוח ז' מתוך ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה שקדם לתקופה המזכה, חלקי שלוש, ולא יעלה על השכר הממוצע במשק.

(ד) תביעה לתשלום מענק חודשי לפי סעיף זה תוגש למוסד באופן מקוון, ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העובד העצמאי בתנאים לקבלת המענק לפי סעיף זה ולשם תשלום המענק לפיו; השר באישור ועדת העבודה והרווחה רשאי לקבוע הוראות לעניין הגשת התביעה.

(ה) התקיימו התנאים לקבלת המענק בחלק מחודש ישולם המענק לאותו חודש באופן יחסי."

ד ב ר י ה ס ב ר

במדינת ישראל ישנם כ-300,000 עובדים עצמאיים. בניגוד לעובדים השכירים, העובדים העצמאיים אינם זכאים לדמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), כאשר הם חדלים מעיסוק בעסקם או במשלח ידם. ברבות השנים נעשו ניסיונות רבים לעגן את זכאותם לדמי אבטלה בחקיקה ראשית בנוסחים שונים, ללא הצלחה.

משבר הקורונה הוביל לכך שעובדים עצמאיים רבים איבדו את משלח ידם בשל מדיניות הסגר אשר נכפתה עליהם, והם נותרו ללא רשת ביטחון וללא משענת כלכלית. גם כעת, בשעת מלחמת "חרבות ברזל", שצפויה להיות מהמלחמות הקשות והארוכות שידענו, עצמאיים רבים חווים פגיעה אנושה בהכנסתם. לפיכך, מוצע לקבוע כי אם נמנע מעובד עצמאי לקיים פעילות רגילה בעסקו בנסיבות שבהן הוכרז על מצב מיוחד בעורף או על אירוע חירום אזרחי או שניתנה הוראה על סגירת מוסד חינוך של ילדו של העובד העצמאי הנמצא עמו, יהיה העובד העצמאי שמחזור פעילותו העסקית בתקופה המזכה ירד ב-20% ביחס למחזור הפעילות העסקית שלו ברבע השנה שקדם לתקופה המזכה, זכאי למענק חודשי שיחושב בהתאם לשיעור המשולם כדמי אבטלה לעובד שכיר, מתוך ההכנסה של העובד העצמאי ששימשה כבסיס לתשלום מקדמות דמי ביטוח לאומי, ולא יותר מהשכר הממוצע במשק וזאת בלא שתידרש תקופת אכשרה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ד (25.12.2023)